

TARIFFA MERCATALI FRAZIONATA: concetto di "orario effettivo"

Quando la normativa parla di "tariffa frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo", cosa intende per orario effettivo? E' possibile includere il servizio di pulizia strade o devono essere considerate le sole ore di effettiva occupazione ed esercizio dell'attività mercatale comprensiva di montaggio e smontaggio? Ai sensi del comma 843 dell'art. 1 della L. 160/2019 e della Risoluzione MEF 28/07/2021, n. 6/DF, in materia di tariffa mercatale, si forniscono le seguenti indicazioni operative. **Orario effettivo** Si intende il tempo durante il quale l'operatore **occupa concretamente il suolo pubblico per l'esercizio dell'attività mercatale**, comprensivo delle operazioni di montaggio e smontaggio del banco o posteggio. **Non rientrano nell'orario effettivo** servizi generali dell'ente, quali pulizia strade, sorveglianza o manutenzione, poiché non costituiscono occupazione diretta del suolo da parte dell'operatore. **Applicazione della tariffa** Ore effettive ≤ 9: si applica la tariffa frazionata (preferibilmente in **noni**, per gradualità e proporzionalità). Ore effettive > 9: si applica la tariffa giornaliera intera. **Tariffa dovuta = (Tariffa giornaliera/9) × ore effettive di occupazione (max 9)** **Richiamo al frazionamento in 24esimi** Per dovere di completezza, alcune interpretazioni prevedono il frazionamento della tariffa giornaliera in **24esimi**. Tale criterio **non è condivisibile**, in quanto: Produce valori molto bassi per occupazioni brevi. Genera salti sproporzionati oltre le 9 ore (ad esempio: - tariffa giornaliera € 2: $€ 2 \times 10 \text{ mq} = € 20/24\text{h} = € 0,83$ (tariffa oraria) $\times 9$ (ore max) = € 7,47 - oltre le 9 ore è dovuta la tariffa giornaliera per intero (€ 20). Il frazionamento in **noni** consente invece valori proporzionati e progressivi, tutelando il principio di gradualità e il gettito comunale.

